



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 3663/12

תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד

הנושא: מפעל מועדף שהוא שותפות שהיא קבלן משנה - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. שותפות תושבת ישראל (להלן: "השותפות") המוחזקת כולה על ידי חברות תושבות ישראל עוסקת במתן עבודות ייצור עבור לקוחותיה.
2. השותפות מחזיקה במפעל תעשייתי למתן עבודות ייצור ייחודיים עבור השותפים בה וכן עבור לקוחות נוספים.

פרטי הבקשה:

1. לאחר כי השותפות היא "חברה מועדפת" כמשמעותה בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").
2. לאחר כי המפעל שבבעלות השותפות הוא "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.
3. לאחר כי עבודות הייצור המבוצעות על ידי השותפות מהווים "רכיב במוצר אחר", כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות מכוחו.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. השותפות תיחשב "חברה מועדפת", כהגדרתה בסעיף 51 לחוק, ובתנאי שתהא שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות, ששותפות בה רק חברות שהתאגדו בישראל.
2. נקבע שיראו במפעל שבבעלות השותפות "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.
3. יראו בעבודות הייצור המבוצעות במפעל על ידי השותפות מהווים "רכיב במוצר אחר", כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות מכוחו.
4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.